

מסורת הש"ס

(א) בעל 3: יומא 2: זבחים 1: מדרש לוי: 5 (חולין פטג, 4) א: 5: דף קלס. קדושין: 17 (ז) ג' ע"ז מוס' לקמן דף 70. ד"ה האומר. ש"מ: 9) לקמן כה. וע"ה.

תורה אור השלם

- ראם דמקדשי יגאל את ביתו ונסף חמישית בסף ערפך עָלוּ וְהָיָה לוֹ: ריקרא כו בו 2. זאת תורת הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר יִירָד קִרְבְּנָו לִי עַל נֹרֵי מַלְכוּת אֲשֶׁר תִּשְׁתִּי יָדוֹ כִּפִּי בְּרָדוֹ אֲשֶׁר יִירָד כֹּן עֲשֵׂהָ עַל תּוֹרַת נֹרֵי: במדבר 10 כא 3. כי תִּחְבֵּל מַעֲשֵׂה אֵת כֵּל מַעֲשֵׂהר תְּבוּאוֹתָיִךְ וְהַשְׁלִיטָת שָׁנָה דַּמְעֵשֶׁר וְתַחֲתָה לְלוּי לַגֵּר לִיתֵּם וְלֹא־תִקְנֶה וְאִבְלוּ בַּשְּׂעִירִי כִּשְׂעִי: דברים 10 כי

הגהות הב"ח

(א) גמ' דנאחא קדושה קאס' אבנו מוסף חומש חומש מכתב כלי' ומיתא אלא נמקח: (ב) רש"י ד"ה מהי מי אמרין וכי נמי הכה והכי פירושא מפרס: (ג) ר"ה אי"ב דמקדש וכי קרינא וכי אלא ש"מ נתי: (ד) ד"ה הא כפל וזי שני דזי מלכד וגזי איתירא להיאא שאני יוכל להפריש:

גליון הש"ם

מותני' אבל לא שליחין בחן. ע' לקמן דף 70 ע"ה מוס' ד"ה מהו תמחא:

הגהות הגר"א

[א] גמ' אלא. ל"ל אהר. כיון דנאחא קדושה קאס' כזי. ל"ל הכל כמ"ל: [ב] רש"י ד"ה חלל וד"ה חמ"ל וד"ה מהי שייכס לק' ע: [ג] ד"ה מהי. ופירושי מפרס: פי כפר פירמתי שם: [ד] ד"ה אין קדושה וכי וכן לכל דבריו. א"ל בכל דבריו פי נשאר קדוש:

רבינו גרשום

מקדיש מוסף חומש. או מתכפר מוסף חומש כגון שהקדיש אחד קרבן לפטור חובתו של חבריו ואם רוצין לפטורו המקדיש או המתכפר אי זה חייב להוסיף חומש: כגון דשבו בביר שליט. או שותפין ואמר לשליח וזיל מקדיש לך נחמה ואזי מקדיש לצורך אחד עושה תמורה האי מקדיש נמי דהוי יחיד צביר תמורה וכוון דרבינן ניתו לא צביר תמורה: ועוד מראש ששניין דאמר רב נחמן ב' וכי נזיר נידון בהשג וזיל ודלא אין בו קרבן עולה ויורד אלא קרבנו לה' כל נזיר היינו שהשיג הוא משלנו מלכד אשר השיג דזי שהשיגו אחרים והפרישו לו משלהם: למאי אכתבא קאמר אי קענין כפרה. דבריו מתכפר בשל אחרים שפיטא רפיצ' ככפר דמתנא קא יחבי אבין קענין כפרה קאמר ודכי קאמר הפרישו כ' מאי ע"ה דרב נחמן ת"ש דאמר ר' אבון ב'י. וכובר הנאה שלו של תורה דמצי למיתב דינר מירשלא למיתבא לבן בתו כתי: (א) אין פסיון לא אבין. ש' קדישם בעובינן של חולין ולא אבירם ועובינן ש' קדישם בשפיטא של חולין לא תפיס קדושת תמורה בחד אבר לחוד כשהוא מחובר לגוף התמורה ולא אמר כלום וכן נמי לא שליחין בהן: ר' יוסי אומר בפסיון אבירם כשליחין. דקסבר כיון דאמר רגלה בהן. דאין בבהמה דאין קדישם חלה תחת זו נחפסו בחמורא באמר אחד של חולין או בעובר של חולין ולא אמר כלום: כן פרא אומר אין קדושה חלה ע"ה העובין.

או דלמא כיון דשמי קדושות נינהו ה"ל הקדש ראשון לענין יא זה ומוסיף חומש: [ב] פרא מגו פרא. כלומר סיפא דצעניא דרבי אבין ארישא דמילתא קאי ולא מילתא אחרימי היא אלא שני גופין ושמי קדושות צבי: ואם תמצא לומר קאמר. אם תמצא לומר היינו חדא

מגו חדא: מהו. מי אמרי' כיון דשני גופין ושמי קדושות נינהו לא מיקרי הקדש שני ומוסיף חומש דהא כהא קדושה והאי גופא לא אמוסף חומשו או דלמא סוף סוף מכח קמא [קא] אתא י"ז (מעיקרל) והקדש שני הוא לגבי חומש. לישנא אחרינא יט ירושלמי וכלישנא בתרא דלעיל דצעאי דרבי אבין גבי תמורה גרסי' לה נמי הכה יט) ע"ה [ג] י"ז ופירושי מפרס י"ז: מקדיש מוסף חומש או מתכפר מוסף חומש. דקיימאל לן (ב"מ דף 77 ג:.) הצעלים מוסיפין חומש אם פודין את הקדש ואם אחרים פודין יט אין מוסיפין חומש הלכך הפריש זה קרבן לכפרת צבירו והומם מאן הוו צעלים ידיה ס' חזינא דאי פריק ליה לוסף חומש מקדיש הוי צעלים אכל מתכפר כאלר דמי ואינו מוסף או מתכפר הוו צעלים ידיה: א"כ. דמקדיש עושה תמורה מזינו תמורה לצבור ושותפין והיכי דמי כגון דשזו לצור או שותפין שליח לאקדושי קרבן עליהו דהשתא הוי מקדיש יחיד א' קרינא ביה קרבן יחיד אי בתר ידיה אולינן ואנן תנן כיצשליה מתניתין הציבור והשותפין אין עושין תמורה אלא יט בתר מתכפר אולינן הלכך אין קרבנו עושה תמורה האילן ורביס מתכפרין זו ולא קרינא אלא קרבן יחיד ואנן גמרינן לקמן וי"ג. ממעשר דקרנן יחיד עושה תמורה ולא דציבור ושותפין: פאג יד. היינו קרבן עולה ויורד והלא קרבן נזיר קצוב הוא צין עשיר צין עמי: הא כיצ'ה. הכי קאלמר קרא קרבנו שהפריש הוא משלנו יציא על יד נדרו מלכד אשר תשיג ידו מלכד י' יט) אותו שאינו יכול להפריש משלנו שעני הוא ותשיג ידו לאחר זמן שאחרים יתנו לו יציאנו נמי ויאל: לענין כפרה. לאשמעינן דיכול להסתכפר צנהמה שהפריש אחר לצרכו: מה כשהפריש הוא משנו.

הוא עושה צו תמורה ולא אחר אף כשהפרישו לו אחרים הוא עושה צו תמורה ולא אחר: מדידה הוא דמספיקר. דכתיב קרבנו לה': טובא הנאה שלו. של תורס הוי טובת הנאה צבירו לימנו לאיזה כהן שירצה ולא יט למי שתרס עליו: דכתיב אם כל מעשר יט וגו'. כי תכלה לעשר וגו' משמע מי יט שנוטל המעשר מתצוהם צבירו לימנו למי שירצה ולא ציזי צתירי שנתרס עליו. טובת הנאה דבר מועט מקבל מירשאל על מנת שיתן כל תרומותיו לבן בתו כתי: דחולין צעובדין דהקדש שאם אמר תהא רגל צהמה זו תמורת עובר הקדש צנמעי צהמה זו אין הקדושה חלה על האכר: יט) ואין עובדין צאצדין. שאם אמר הרי עובר צנמעי צהמת חולין זו תמורת רגל צהמה חולין זו ט' תמורה תחת צהמת קדש זו חלה תמורה על האכר ופסטה לה בכל הצהמה והיא לא בכל הצהמה והיא לא כהא צמחילת ההקדש כשמקדישו אם אמר רגלה של זו עולה כולה עולה אף כשיאמר לה כשנוטל עימא לקמן צנמ' וי"א: [גב' אין קדושה חלה על העובדין. אם הקדיש עובר צנמעי יט צהמה אינו קדוש ליקרב ואם מקריב ליה כשנוטל ולא אקדשיה משנוטל מייתי חולין לעורה ואם הפריש חטאת מעוברת לא הוו כשתי חטאות לאחירות דעובר מכת אמיה הוא דקדיש ולא מכח עצמו והוי כולד חטאת ולמיתה אולי [ד] וכן לכל דבריו הרי הוא כולד קדשים ולא כחמילת הקדש: ראה צוולדה מסכפר. דכי אמרינן וולד חטאת למיתה אולי היינו היכא דמפריש חטאתו ונתעברה וילדה דהלכה למשה מסיני לגויניהו חמש חטאות ודאי והכי גמרי' לה דמתא אכל אי אפרשה מעוברת חשבו עובר צנהמה אחרת ומיילא עליה קדושה צאנפי נפשיה והויא ליה כמפריש שמי חטאות לאחריות דמתכפר צאזיו שירצה והשניה תרעה. אלמא קדושה חלה על העובדין:

אמר רבא א"ב. פירוש אי מקדיש עושה תמורה מזינו ציבור ושותפין עושין תמורה כגון דשזו שליחא לאקדושיה אכל לא מזינו למימר אי מתכפר עושה תמורה מזינו צבור ושותפין עושין תמורה כגון דליתקדוש צהמה להסתכפר צה יחידי דכיון דיחיד

או דילמא כל א אותה קדושה אינו מוסיף חומש ואם תימצא לומר הדין גוף ס'א) אחד כיון דבאותה קדושה א' קאים ז'א) מוסיף חומש אלא נתכפר באחר וניתק זה לעולה מהו כי מוסיף חומש באותו הגוף באותה קדושה אבל בקדושה אחרת לא או דילמא כיון דאותו הגוף הוא מוסיף חומש תיקו בעי רמי בר חמא מקדיש מוסיף חומש או א' מבכר מוסיף חומש אמר רבא אמר קרא י' ואם המקדיש יגאל את ביתו "מקדיש ולא מתכפר בעי רמי בר חמא מקדיש עושה תמורה או מתכפר עושה תמורה אמר רבא א' אם כן מצינו ציבור ושותפין עושין תמורה כגון דשזו שליח לאקדושי ועוד דאמר רב נחמן אמר ר' הונא תנא ²קרבנו לה' על נזרו מלכד אשר תשיג ידו וכי נזיר נידון בהשג יד הא כיצד קרבנו לה' על נזרו שהפריש משלו מלכד אשר תשיג ידו שהפרישו לו אחרים למאי הולכתא אילימא לענין כפרה יפשיטא דמכפר ליה א' אלא לענין תמורה והכי קאמר י' אף כשהפרישו לו אחרים עושה תמורה שמע מינה בתר מתכפר אולינן לא י' לענין תמורה ודקא קשיא לך מתנה דקא יחבינן ליה אי לאו דרבי רחמנא ²מלכד אשר תשיג ידו הוה אמינא גזירת הכתוב הוא קרבנו מדריה הוא י' דמכפר מואחרים לא קמ"ל מאי הוי עלה תא שמע ⁶דאמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן מקדיש מוסף חומש י'מתכפר עושה תמורה י'יתורם משלו על של אחרים טובת הנאה שלו מ"ט אמר קרא ³את כל מעשר תבואתך ונתת וגו': ⁷מתני' א'אין ממירין לא אברין בעובדין ולא עובדין באברים ולא שלימים בהן יוסי אומר בשלימים ולא אברים בשלימים * אבל לא שלימים בהן א'א' יוסי ז' והלא במקדשין האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כולה תמורה תחתיה: גמ' אתמר בר פדא אמר אין קדושה חלה על עובדין ורבי יוחנן אמר י'קדושה חלה על עובדין ואודא רבי יוחנן למעמיה א'דאמר רבי יוחנן י'הקדיש חטאת מעוברת וילדה רצה בה מתכפר רצה בוולדה מתכפר וצריכא דאי אשמעינן בהך קמיייתא התם הוא דאקדשיה לעוברת

ולמיתה אולא מנלן דלמא אף על גב דאין קדושה חלה לא אולי למיתה דשמת אית ליה שציר משצירי ואלא ירך אמו הוא פ' כיצד פ'אדפרישו י'זל דע"כ אית ליה לבד פדא דצירי אינו משצירי דאם לא כן תקשה ליה ממתני' מ"ז (ולד שלמים) פרק כיצד ולמיתה אולא מנלן דלמא אף על גב דאין קדושה חלה לא אולי למיתה דשמת אית ליה שציר משצירי ואלא ירך אמו הוא פ' כיצד פ'אדפרישו י'זל דע"כ אית ליה לבד פדא דצירי אינו משצירי דאם לא כן תקשה ליה ממתני' מ"ז (ולד שלמים) פרק כיצד ועובדין צאצדין. שאם אמר הרי עובר צנמעי צהמת חולין זו תמורת רגל צהמה חולין זו ט' תמורה תחת צהמת קדש זו חלה תמורה על האכר ופסטה לה בכל הצהמה והיא לא בכל הצהמה והיא לא כהא צמחילת ההקדש כשמקדישו אם אמר רגלה של זו עולה כולה עולה אף כשיאמר לה כשנוטל עימא לקמן צנמ' וי"א: [גב' אין קדושה חלה על העובדין. אם הקדיש עובר צנמעי יט צהמה אינו קדוש ליקרב ואם מקריב ליה כשנוטל ולא אקדשיה משנוטל מייתי חולין לעורה ואם הפריש חטאת מעוברת לא הוו כשתי חטאות לאחירות דעובר מכת אמיה הוא דקדיש ולא מכח עצמו והוי כולד חטאת ולמיתה אולי [ד] וכן לכל דבריו הרי הוא כולד קדשים ולא כחמילת הקדש: ראה צוולדה מסכפר. דכי אמרינן וולד חטאת למיתה אולי היינו היכא דמפריש חטאתו ונתעברה וילדה דהלכה למשה מסיני לגויניהו חמש חטאות ודאי והכי גמרי' לה דמתא אכל אי אפרשה מעוברת חשבו עובר צנהמה אחרת ומיילא עליה קדושה צאנפי נפשיה והויא ליה כמפריש שמי חטאות לאחריות דמתכפר צאזיו שירצה והשניה תרעה. אלמא קדושה חלה על העובדין:

הכל ממירין פרק ראשון תמורה

י.

עין משפט ונר מצוה

פר א מ"י פ"ז מהל' ערכין הל"ד:

פה ב מ"י פ"ד מהל' מעשה הקדשות הלכה י:

פו ג מ"י פ"א מהל' תמורה הל"ד:

פז ד מ"י פ"ד מהל' מרומות הל"ב:

פח ה מ"י פ"א מהלכות תמורה הלע"ז:

פט ו מ"י פט"ז מהל' מעשה הקדשות הל' ח וע"ש:

צ ז מ"י פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הל"ז:

מוסף רש"י

דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן. שלש דברים צנוח משלו תחת פסיון (יומא ז.) מקדיש מוסף חומש. המקדיש צהמתו ללאט צו תצירו מוכה שעליו. המקדיש הוי צעלים לענין מוספת חומש. אם תמצא ליה לחללה. אכל אם צא המתכפר לחללה איז זיך להסיף חומש. דגבי חומש כתיב (ויקרא ט) ולא המקדיש יגאל וגו' מקדיש ולא מתכפר (יומא טט ובע"ז וצבים ז.) ומתכפר עושה תמורה. דלכיו חי צעלים ידיה (שם) אכל המקדיש אם המיר צה אינה חטאת. לאין ממירין בשל אחרים והאי לא צעלים ידיה הוא (יומא טט) והתורה משלו. על כר של תצירו (וצבים טט.) טובת הנאה שלו. וסא דא תמר ואתר היין סלע זי וכן תרומה זי לבן מצי כתי. על זה הא, שתרומה של, שאלמר (דברים ט) כי תכלה לעשר את כל תבואת זרעך וגו' ותתתה לגוי וגו', תכל תבואת התמנה צמי שמשעמיה שעלי (יומא טט ובע"ז וצבים טט.) אין ממירין. כלומר אם המיר אין מומה. דכל ממירין דתמורה דיעבד הוא (חולין טט. ע"פ הגמ' שם ב.) לא אברין בעובדין. אכר צהמת חולין זו תמורה תחת עובר צהמת קדשים י' (שם טט.) ולא עובדין באברים. עובר צהמת חולין זו תמורה כרגלה של צהמת קדשים י' (שם.) רצה בה מתכפר. והכל ירעה. רצה בוולדה מתכפר. והאי תריס' (ירמיה טח) דלא תשיג ליה כולד חטאת האילן והפרישה מעוברת. דדעמיה הוה נמי להסתכר עוברי ומתכפר צאזיו מהס שירצה (מנחות פא. ובע"ז כתי.)

שינויי נוסחאות

א) כל בארתה קדושה (ש"ס) ב) גוף אחר כיון (ש"ס) ג) גי' קאי א' ז) קאים אין מוסף חומש אלא מתכפר באשם אחר ויזקת וזי הראשון לעולה מהו אי אמרינן כי אין מוסף חומש הני"מ אותו הגוף צהמת קדושה אכל אותו הגוף קדושה אחרת לא כי הוא אין מוסף חומש (ש"ס) א' מתכפר מוסף חומש (ש"ס) ז) כהא פשיטא דמתכפר עושה תמורה דאי דמקדיש עושה תמורה לא ס' עושין תמורה ודחבי דמי כיון (ש"ס) א' אמר לי הווא. מיכת רכ נמנח (ש"ס) ליה מתנה קא יחבי ידא אלא לענין תמורה והי"ק באותה קדושה אכל אותו הגוף קדושה אחרת לא כי הוא אין מוסף חומש (ש"ס) א' מתכפר עושה תמורה אף (ש"ס) ט) ג"א מה שהפריש משלו עושה תמורה אף כ' (צ"צ) ז' לא לעולם לענין כפרה ודקא קשיא לך מתנה קא יחבינן (ש"ס) יא) הוא דמתכפר (ש"ס) יב) תמורה התורה משלו (ש"ס) יג) לענין עולה ומוסף (ש"ס) יד) אתא והקדש (ש"ס) טו) אחרינא גריסין ירושלמי (ש"ס) טז) כהא דבהדיא פירושא מפרשא הס"ד (ש"ס) יז) ופירושו כדפרי' כל"ל (דבני"ט) יח) ע"כ שייך לעמ' הקדש, יט) פוסקסאותין (ש"ס) כ) ידיה דאי פסקי ליה (ש"ס) לא) ק"מ מ"י ג"י ק"ק איהוד (ש"ס) כ"ל בשלהי פירקין יג. כן אלא ש"מ בתר (ש"ס) ד) על נזרו מלכד (ש"ס) ט) מלכד איתור. ס"א מלכד אותו שאינו יכול להפריש משלנו וסאי יתנו לו שליחא: (א) נמנח מלאמי פ"ה מלכד אימר לומר שאם עני הוא ואינו יכול להפריש משלנו ומשיג ידו שמתריס יתנו לו שליחא: (ב) ולא ברי מי שתרס את ז' נמנח (ש"ס) (ז) מעשר תבואתך וגו' (ש"ס) (ח) מעשר המעשר (ש"ס) (ט) ולא עובדין (ש"ס) (ט) תמורת צהמת (ש"ס) (א) והוא כולה תמורה (כנתי"ל לא נמצא) (ש"ס) (ב) מנעי אמו אינו (ש"ס) (ג) גי' ק"ק דחמש חטאות מותת נינהו וס'י. (ד) מותת ובהכי גמרי' (ש"ס) (ה) גירסת ק"ק אחרות (ט) ל"ל ולא קדושה וכי' (דבני"ט) (ו) ק"ק דחמש חטאות מותת נינהו וס'י. (ז) אלא ואע"כ דלא פירש בסתמא הוא קדוש שמדעת האדם בסתמא שיהא הורול כמו האם וא"כ לר' יוחנן לא (ש"ס) (ט) ל"ל ולא (צ"צ) (ס) לעניניהו כו' (ש"ס) מ"א תלה דהאי איפשר את ר' נמנח (ש"ס) מ"ב כ"ק מ"ז והי"ק מקיים הגי' מ"א ע"ה ולא פליג עליה אלא מדין דקדושה חלה והוי חולין במעי האם כדפירשו (ש"ס) מ"ד ממנעינן דפ' כילד (ש"ס)

שיטה מקובצת

פירקין (ג.) תני יצאו קרבנות צבור שאפילו יחיד אין עושה בהם תמורה: שם כגון דאיתקדוש בהמה א'חתכפר' בה יחיד.ס"א דשזי יחיד את הציבור או השותפין שלוחים להפריש משלהם כהו הוא שהוא ימיר בקרבן עציג שהוא משל ציבור דהא ודאי לא חשיב קרבן ציבור כיון שאין מתכפרים בו:

מלכד אשר תשיג ידו. בחומש פי' בקונטרס להביא קרבנות נרבה שמכויא קרבנות נרבה בהשיג יד עס קרבנות חובתו א) ובתלמוד לא משמע כן **א"י** הוח ע"ה. גליון דמקושא דא"כ מצינו לאו הוכחה הוא דכיון דאין הצבור ממירין אם הקדישו דין הוא שיחיד שיקדיש לעצרכו לא ימיר. וכן בתוס': תוס' ד"ה **אמר רבא** וכו' א'מקדושיה. להתכפר בה הם והשליח ימיר בה אע"פ שהוא קרבן צבור ובשלהי

(פ' ס' רש"י צנמוש הוא מדברי הספרי שם וגולה דדרשת הספרי הוא מוסףא דקרא דמסיס כפי נדרו אשר יזיר ודרשה דקרא מאשר תשיג.